

REVISIÓN DEL PRIMER BORRADOR — ESCRITURA + ESTATUTOS (Notaría Marcos Hidalgo)

Documentos revisados: 1 *CSL.docx* (escritura de constitución) y *EEAA.docx* (estatutos sociales), recibidos de D. Héctor Tapia Barbado, Oficial de la Notaría de D. Jesús Martínez-Cortés Gimeno y D. Alejandro Marcos Hidalgo, el 13 de julio de 2026. **Valoración general:** el borrador es un trabajo profesional y sólido que incorpora correctamente casi todo lo que se pidió en el encargo. Se han detectado **2 errores materiales que deben corregirse antes de firmar** y varios puntos que exigen decisión o aportación de documentación por parte de Javier.

1. ERRORES CRÍTICOS — CORREGIR ANTES DE FIRMAR

🔔 ERROR 1 — Domicilio social mal transcrito en los Estatutos (Art. 3)

El artículo 3 de los Estatutos dice:

"El domicilio social se establece en **Benavente** (Zamora), con domicilio en Barrio de Arriba, 39 — CP 49327."

Esto es incorrecto. Benavente y Cubo de Benavente son **dos municipios distintos** de la provincia de Zamora (Cubo de Benavente es un municipio propio, de menos de 100 habitantes, situado cerca de Benavente pero administrativamente independiente). El código postal 49327 y la dirección "Barrio de Arriba, 39" corresponden a **Cubo de Benavente**, no a Benavente.

Por qué esto no es un matiz menor: la elección de Cubo de Benavente como domicilio social no fue casual — se hizo precisamente para dar acceso a los incentivos de zona rural despoblada (Reto Demográfico, ICE Castilla y León, posibles bonificaciones autonómicas). Si el domicilio social queda inscrito como "Benavente" (municipio de ~15.000 habitantes), **se pierde por completo esa vía de incentivos**, además de generar una incoherencia registral entre la denominación del municipio y el código postal/dirección indicados.

Acción: corregir el Art. 3 de los Estatutos a: "El domicilio social se establece en **Cubo de Benavente** (Zamora), con domicilio en Barrio de Arriba, 39 — CP 49327."

(Nota: en la escritura, el domicilio personal de Javier en la comparecencia **SÍ** está correcto: "vecino de Cubo de Benavente (Zamora)". El error está únicamente en el Art. 3 de los Estatutos, referido al domicilio social de la sociedad.)

🔔 ERROR 2 — Discrepancia en el valor neto de la aportación (Escritura, cláusula SEGUNDO)

La escritura menciona el valor de la aportación en **dos sitios distintos con dos cifras distintas**:

- **Apartado I (Bienes aportados):** "con un valor patrimonial neto, de cincuenta y cinco mil setenta y seis euros (€ 55.076)" ✓ correcto.
- **Apartado SEGUNDO (Suscripción y desembolso):** "mediante la aportación **NO DINERARIA** a la Sociedad... por un valor neto de **36.276 euros**" ✗ incorrecto.

El importe correcto es 55.076 € (coincide con capital 10.000 € + prima de asunción 45.076 € = 55.076 €; la aritmética de la propia escritura lo confirma: "prima global de asunción de 45.076 euros"). La cifra de 36.276 € es un resto de una versión anterior del inventario (la que existía **antes** de reincorporar el stock de la línea Spiro, cuando el patrimonio neto aportado era efectivamente 36.276 €). Al actualizar la prima de asunción a 45.076 €, no se actualizó esta segunda mención.

Acción: corregir "36.276 euros" por "**55.076 euros**" en la cláusula SEGUNDO, para que la escritura sea internamente consistente (dos menciones del mismo dato con la misma cifra).

2. ERRORES MENORES — CORREGIR POR PRECISIÓN

Cita legal incorrecta de la Ley del IVA (Escritura, cláusula OCTAVO.a)

El texto dice: *"de conformidad con lo dispuesto en el art. 7º, punto 1 de la **Ley 39/1992**, de 28 de Diciembre, reguladora de dicho Impuesto."*

La Ley del IVA es la **Ley 37/1992**, de 28 de diciembre (no la 39/1992, que es otra norma sin relación). Es un error de transcripción sencillo de corregir, pero conviene señalarlo porque una cita normativa incorrecta en la escritura es defecto formal que el Registro Mercantil podría observar.

Objeto social — cláusula (f) de los Estatutos: recomendación de recorte sustancial

Héctor mismo lo advierte en su email: *"he añadido... actividades al objeto social. Probablemente me he excedido...eres libre de modificarlo o suprimirlo como gustes."* Coincido con su propia valoración.

La cláusula (f) añadida es un listado genérico de servicios informáticos ("Servidores para empresas, Teletrabajo y acceso remoto, Redes informáticas, Soporte informático, Servicio Técnico Informático, Helpdesk e IT Local, Software de gestión ERP... Ciberseguridad, Seguridad de red... Backup/Copia de seguridad, Borrado seguro, Recuperación de datos... Sistemas RAID... Almacenamiento cloud y Servidores Cloud, Presencia en Internet. Comercio electrónico.") que:

1. **Es redundante:** el software propio y la IA aplicada a los productos ya están cubiertos por la cláusula (b): *"...software y sistemas de personalización, incluida la explotación de patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial e intelectual..."*
2. **No refleja la actividad real de Ekio BioTech.** Un objeto social que enumera servicios de IT genéricos (helpdesk, backup, RAID, ciberseguridad de terceros) diluye el posicionamiento de la sociedad como fabricante y desarrollador de tecnología de fotobiomodulación, y puede generar preguntas incómodas en una due diligence inversora ("¿por qué esta empresa de dispositivos de luz terapéutica también presta servicio técnico informático a terceros?").
3. Parece una cláusula estándar de plantilla para "empresas de software" que no se ha adaptado al caso concreto.

Recomendación: suprimir la cláusula (f) en su práctica totalidad. Si Héctor considera necesario mantener alguna mención al desarrollo de IA propia por motivos de completitud registral, sugiero sustituirla por una única frase breve integrada en la cláusula (b), del estilo: *"...incluidos sistemas de inteligencia artificial aplicados a la personalización de sus productos"* — que ya es, de hecho, lo que dice el borrador que yo envié originalmente.

La cláusula (e) —*"la investigación y desarrollo experimental en biotecnologías, tecnología de la salud etc."*— sí tiene sentido mantenerla (aunque pulida, sin el "etc." final), porque refuerza la marca "BioTech" y la narrativa de I+D+i útil para calificaciones futuras (Empresa Emergente, ENISA, CDTI).

La cláusula (g) —adquisición, explotación y cesión de propiedad intelectual e industrial en general— es correcta y aporta algo que (b) no cubre (posibilidad de *adquirir* IP de terceros, no solo explotar la propia). Recomendando mantenerla tal cual.

3. PUNTO A RECONSIDERAR — Cláusula de transmisión de participaciones a sociedades del grupo (Estatutos, Art. 7)

En la consulta 6 pedí expresamente una cláusula que permitiera la **libre transmisión** de participaciones a sociedades íntegramente participadas por el socio (necesaria para que el futuro canje de valores a Ekio Holdings S.L. no tropiece con restricciones estatutarias). Héctor respondió "OK" a esa consulta.

Sin embargo, el texto real del Art. 7.I.A) dice:

*"El socio que se proponga transmitir... a persona que no sea socio, o cónyuge, ascendiente o descendiente de algún socio, **o a favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente**, deberá comunicarlo..." (sigue todo el procedimiento de notificación + derecho de adquisición preferente de 15 días)*

Esto **incluye expresamente** las transmisiones a sociedades del grupo **dentro** del régimen de notificación y derecho de adquisición preferente — es decir, las **sujeta** al mismo procedimiento que una venta a un tercero cualquiera, en lugar de **eximir**las de él. Es lo contrario de lo que pedí.

Matiz práctico importante: mientras Ekio BioTech S.L. sea unipersonal (como lo será en el momento del canje a la Holding), esta cláusula **no genera ningún obstáculo real**, porque el único socio existente eres tú mismo: la notificación te la haces a ti mismo y nadie más puede ejercer el derecho de adquisición preferente. El canje de valores podrá ejecutarse sin fricción.

Dónde sí importa: una vez entren los inversores en la ronda (Q4 2026 – Q1 2027) y haya varios socios, cualquier transmisión futura tuya (por ejemplo, reestructurar tu participación a través de otro vehículo personal) quedaría sujeta a que los demás socios puedan ejercer su derecho de adquisición preferente, salvo que se pacte una excepción expresa. Esto es lo habitual en un pacto de socios VC ("Permitted Transfers" a afiliadas controladas), así que **no es urgente resolverlo ahora en los estatutos de esta escritura**, pero sí debe quedar anotado como punto a incluir en el pacto de socios que se redacte antes de la ronda.

Recomendación: no bloquear la firma por esto (no afecta al canje inmediato a la Holding), pero dejar constancia expresa para el pacto de socios posterior.

4. DECISIÓN PENDIENTE — Retribución del cargo de Administrador (Estatutos, Art. 21)

El borrador de estatutos establece, como redacción por defecto:

*"El cargo de Administrador será **retribuido**, consistiendo dicha retribución en una asignación anual fija que será aprobada por la Junta General..."*

Esto es una **decisión con consecuencias fiscales reales** que en mi borrador original quedó marcada como pendiente de validar con el asesor fiscal (retribuido vs. gratuito, y en qué cuantía). Afecta a:

- **IRPF:** la retribución del administrador tributa como rendimiento del trabajo (o, si además hay funciones ejecutivas remuneradas por contrato, como se prevé en el propio artículo, con distinto régimen).
- **Seguridad Social:** como administrador con funciones ejecutivas y socio único al 100%, previsiblemente corresponde alta en RETA (autónomos), no en Régimen General.
- **Deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades:** la retribución de administradores solo es gasto deducible si está prevista en estatutos (lo cual ya se cumple con esta cláusula) y responde a la realidad de las funciones ejercidas.
- **Caja disponible:** la sociedad se constituye con patrimonio neto positivo pero **sin caja líquida real** (I4 confirmó cash en caja del autónomo = 0 €). Fijar una retribución alta desde el minuto uno sin ingresos recurrentes propios de la sociedad podría generar tensión de tesorería en los primeros meses.

Esto es exactamente el tipo de decisión para la que hace falta ya el asesor fiscal especializado (pendiente de contratar, según lo hablado — K5). Sugiero que sea lo primero que le lleves en cuanto lo tengas, porque condiciona tanto el arranque de nómina como la redacción final de este artículo antes de la firma.

5. PUNTO EN SEGUIMIENTO — Subrogación del trabajador (Cristian de Moya) y modificaciones estructurales

La escritura recoge la aportación *"incluyendo un trabajador por cuenta ajena que se subroga ex art. 44 ET"*, marcada con asterisco por Héctor como punto dudoso. En su email lo explica: quiere verificar si el **Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles**, exige para esta subrogación algún trámite adicional asimilable al de una fusión (información a los representantes de los trabajadores, publicidad, etc.), dado que la aportación de un negocio con trabajador incorporado puede asimilarse parcialmente a una cesión global de activo y pasivo.

No hay nada que decidir por tu parte ahora mismo. Es una verificación técnica que Héctor está hidratando internamente. Si el resultado exige algún trámite adicional (p. ej., comunicación previa a Cristian con antelación mínima), avisará. Dejo constancia en este documento para hacer seguimiento.

6. RECONCILIACIÓN DE LAS 8 CONSULTAS ORIGINALES CON LAS RESPUESTAS DE HÉCTOR

1	¿Una escritura o varias?	Una sola escritura, aportando lo necesario	✓ Resuelto. Los contratos accesorios (marcas OEPM, dominios) no se protocolizan aparte
2	Forma de reflejar la asunción de pasivos condicionada al consentimiento del acreedor	No es necesario indicarlo expresamente: la cláusula genérica (e) de la escritura ya cubre esto vía art. 1205 CC	✓ Resuelto. Coherente: los pasivos excluidos (Iberaval, subvención CyL) están explícitamente fuera del perímetro aportado; el resto (ICO + línea de crédito, 16.729 €) se entiende incluido en la unidad económica
3	Nivel de detalle de la propiedad industrial en la escritura	No hace falta valoración individualizada al ser aportación de todo el negocio	✓ Resuelto. Importante: esto traslada la responsabilidad de la descripción detallada al inventario/relación de bienes que se firma y protocoliza como anexo — asegúrate de que ese inventario (el que envías a Héctor) incluya la identificación completa de cada activo de propiedad industrial (nº de expediente OEPM, clase, fecha)
4	Cesión de la solicitud de marca EKIO LIGHT (M 4357232) en trámite	No debería haber problema en hacer una cesión posterior si la marca se concede a tu nombre y no al de la sociedad; sugiere consultarlo con la propia OEPM	✓ Resuelto operativamente, pero queda como tarea de seguimiento futura: en cuanto EKIO LIGHT se conceda, gestionar la cesión formal a Ekio BioTech S.L. si no ha sido posible incluirla directamente
5	Riesgo de calificación por semejanza con "EKIO Bienestar S.L."	Sí hay riesgo	⚠ Confirma la importancia de tener nombres alternativos preparados (ver sección 7)
6	Cláusula de libre transmisión a sociedades del grupo	"OK" (confirmó que la incluiría)	⚠ Ver sección 3 — el texto real no logra la exención pretendida, aunque no bloquea el canje inmediato
7	Plazos de la 2ª escritura (canje de valores)	Esperar a la inscripción de la constitución inicial	✓ Resuelto. Coincide con la advertencia del art. 34 LSC ya prevista

8	Presupuesto de ambas escrituras	Depende de folios y capital; remite a llamada con su compañera Isabel	 Acción pendiente: llamar a Isabel para concretar una horquilla de presupuesto
---	---------------------------------	---	--

7. RECORDATORIO — Nombres alternativos para la denominación social

Héctor ha confirmado el riesgo de calificación negativa por semejanza con "EKIO Bienestar S.L." (mismo titular, pero la unicidad de denominación en el Registro Mercantil Central no depende de la identidad del titular). Ya está solicitando la denominación esta semana con las opciones que le diste. Si "Ekio BioTech, S.L." es rechazada por semejanza, ten preparadas alternativas suficientemente diferenciadas del término "Bienestar":

- Ekio Biotech Salud, S.L.
- Ekio Photonics, S.L.
- Ekio Fotobiomodulación, S.L.
- Ekio Innovación, S.L.

8. TAREAS INMEDIATAS PARA JAVIER

- [] **Confirmar fecha de nacimiento** (la escritura la deja marcada con **).
- [] **Confirmar por escrito a Héctor** que el negocio gira exclusivamente a tu nombre en Hacienda como autónomo (no comunidad de bienes, no otra figura con NIF propio) — te lo pidió expresamente en su email.
- [] **Enviar a Héctor, en archivos separados:** inventario actualizado (con Spiro incluido — el que tienes en 01_inventario_realista_para_escritura.md), balance de situación a fecha reciente, fotocopia del DNI, y cualquier otro documento a incorporar (títulos OEPM del nombre comercial N 0467723 y de la solicitud M 4357232, factura La Fábrica de Inventos del MU U202532624).
- [] **Llamar a Isabel** (compañera de Héctor) para concretar presupuesto.
- [] **Acelerar la contratación del despacho fiscal especializado** (FEAC + Empresa Emergente) — la decisión sobre retribución del administrador (sección 4) y la validación de la cláusula FEAC (marcada con asterisco en la escritura, cláusula OCTAVO) dependen de ello.
- [] Tener lista mentalmente la lista de nombres alternativos por si la denominación pedida no sale limpia.

ADVERTENCIA

Este documento es una revisión técnica de apoyo, no un dictamen jurídico. Las correcciones señaladas (especialmente los dos errores críticos) deben comunicarse a la Notaría para su corrección en el borrador antes de la firma; la decisión final sobre redacción y validez de cada cláusula corresponde al Notario y, en los aspectos fiscales, al asesor fiscal que se contrate.